РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 2а-2614/2022

Номер дела: **2а-2614/2022**

УИН: **14RS0035-01-2022-003858-93**

Дата начала: **01.03.2022**

Дата рассмотрения: **28.04.2022**

Суд: **Якутский городской суд Республики Саха (Якутия)**

Судья: **Ефимова Любовь Алексеевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Прокурор г.Якутска		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Управление образования ОА г.Якутска		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ОА г.Якутск		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	МОБУ Средняя общеобразовательная школа №35		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			01.03.2022
Передача материалов судье			02.03.2022
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		03.03.2022

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			03.03.2022
Подготовка дела (собеседование)	Рассмотрение дела начато с начала	Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора	23.03.2022
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			23.03.2022
Судебное заседание	[*] (ст.33.1 ГПК РФ) Вынесено определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства (после принятия к производству)		13.04.2022
Судебное заседание	Отложено	удовлетворено ходатайство стороны об отложении судебного разбирательства административного дела в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств	13.04.2022
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН	28.04.2022
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			06.05.2022

Решение

14RS0035-01-2022-003858-93

Дело № 2а-2614/2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Якутск 28 апреля 2022 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Ефимовой Л.А., при секретаре Пинигиной Ф.С., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску заместителя прокурора города Якутска в интересах неопределенного круга лиц к МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 35», Управлению образования Окружной администрации города Якутска, Окружной администрации города Якутска о возложении обязанности выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности,

установил:

Заместитель прокурора г. Якутска в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с вышеуказанным иском, в обоснование требований указывая на то, что прокуратурой г. Якутска в ходе осуществления надзора за соблюдением прав и законных интересов детей

проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности объектов образования, по итогам которой установлено неоснащение образовательного учреждения системой контроля и управления доступом, контрольно-пропускным пунктом при входе (въезде) на прилегающую территорию, отсутствие средств снижения скорости и (или) противотаранных устройств, что является нарушением требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006. По данному факту ____ г. в адрес Окружной администрации города Якутска внесено представление об устранении нарушений закона, однако нарушения по настоящее время не устранены. Несоблюдение требований к антитеррористической защищенности образовательной организации нарушает право учащихся на безопасность во время пребывания в здании. Просил обязать муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» (далее – МОБУ «СОШ № 31) в срок до 01 сентября 2022 г. с момента вступления решения суда выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объекта системой контроля и управления доступом, контрольно-пропускным пунктом при входе (въезде) на прилегающую территорию, оснастить въезды на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами. Обязать Управление образование Окружной администрации города Якутска профинансировать мероприятия антитеррористической защищенности, направленные на оснащение объекта системой контроля и управления доступом, контрольно-пропускным пунктом при входе (въезде) на прилегающую территорию, оснастить въезды на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.

В судебном заседании представитель административного истца Дубок А.А. поддержал заявленные требования, просил удовлетворить в полном объеме.

В судебное заседание представитель МОБУ «СОШ № 35» не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. В соответствии со ст. 150 КАС РФ дело рассмотрено в его отсутствие.

Представитель Управления образования Окружной администрации города Якутска Герасимов М.С. административный иск признал частично, просил продлить срок до ____.

Представитель Окружной администрации г. Якутска Решетников А.А. в судебном заседании просил в удовлетворении исковых требований отказать.

Суд, выслушав участвующих лиц, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами. Административное исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина, являющегося субъектом административных и иных публичных правоотношений, может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.

Согласно ч. 4 ст. 218 КАС РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органы государственной власти, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют

нормативному правовому акту, нарушают права, свободы и законные интересы граждан, организаций, иных лиц, создают препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" основными принципами обеспечения безопасности являются приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

В силу пункта 7 статьи 2 Федерального закона от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Согласно пункту 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) одним из принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является приоритет жизни и здоровья человека.

Согласно положениям ст.9 Закона об образовании, к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся: создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций.

Согласно п.15 ч.3 ст.28 Закона об образовании, к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Как установлено п.6.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципальных районов относится участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования), согласно п. 27 которых в отношении объектов (территорий) первой категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктами 24, 25 и 26 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: а) оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории); б) оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.

Согласно п. 25 Требований в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия: а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны).

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (далее - Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ) Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности данного министерства (пункт 1).

Названный акт предусматривает четыре категории опасности объектов (территорий) и относит к третьей категории опасности объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) от 1 до 2 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 800 человек или прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет от 15 до 150 млн рублей (подпункт "в" пункта 13).

Судом установлено, что Прокуратурой г.Якутска проведена проверка исполнения законодательства об антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений, расположенных в пределах ГО «город Якутск».

По результатам проверки установлено, что в отношении МОБУ «СОШ № 35» установлена 1 категория опасности, однако здание МОБУ «СОШ № 35» не оборудовано системой контроля и управления доступом, контрольно-пропускным пунктом при входе (въезде) на прилегающую территорию, не оснащены въезды на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.

____ года Прокуратурой г.Якутска в адрес Главы ГО «город Якутск» внесено представление об устранении нарушений законодательства об антитеррористической защищенности.

Сведений об исполнении указанного предписания сторонами не представлено.

Заявленные в интересах неопределенного круга лиц требования прокурора направлены на понуждение ответчиков в судебном порядке исполнить возложенные на них

законом обязанности по созданию условий для антитеррористической безопасности в образовательных учреждениях.

С учетом изложенного, прокурором избран предусмотренный законом способ защиты прав и интересов неопределенного круга лиц. Непринятие данных мер нарушает права и интересы граждан на благоприятные условия жизни, обучения и безопасность.

Учитывая изложенное, требования прокурора об обеспечении здания МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» системой контроля и управления доступом, контрольно-пропускным пунктом при входе (въезде) на прилегающую территорию, оснащении въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами в срок до ____ обоснованны и подлежат удовлетворению.

Указанный прокурором срок для проведения мероприятий по обеспечению защищенности объектов образования суд считает разумным, соразмерным необходимым временным затратам и планирования расходов и не находит оснований для увеличения указанного срока с учетом того, что иск подан в целях обеспечения безопасности жизни здоровья граждан, в первую очередь детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 178-180, 227 КАС РФ, суд

решил:

Административный иск заместителя прокурора города Якутска удовлетворить.

Обязать МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №35» в срок до ____ с момента вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности путем оснащения объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №35» системой контроля и управления доступом, контрольно-пропускным пунктом при входе (въезде) на прилегающую территорию, оснастить въезды на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.

Обязать Управление образование Окружной администрации города Якутска, Окружную администрацию города Якутска профинансировать мероприятия антитеррористической защищенности, направленные на оснащение объекта МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» системой контроля и управления доступом, контрольно-пропускным пунктом при входе (въезде) на прилегающую территорию, оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Саха (Якутия) в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Л.А. Ефимова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».